

FICHA DE INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE CUENTA CLARA E INFORMACIÓN GENERAL PREVIA DE SERVICIOS DE PAGO

FICHA DE INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL CONTRATO DE CUENTA CLARA

1 / 6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 / 6 indicativo de menor riesgo y 6 / 6 de mayor riesgo.

ABANCA se encuentra adscrita al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. El importe máximo garantizado, por depositante y entidad de crédito, es de 100.000€ para depósitos y 100.000€ para valores o instrumentos financieros. Dispone de más información sobre el FGD en el punto 8 de este documento.

Las informaciones resaltadas en este documento mediante el empleo de **negrita**, son especialmente relevantes.

TEXTO INTRODUCTORIO

El presente documento se extiende en el mes de junio de 2026, en respuesta a su solicitud de información y no conlleva para ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (en adelante "la Entidad"), la obligación de formalizar este contrato. La información incorporada en este documento tiene carácter meramente informativo.

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONTRATO

La Cuenta Clara es un contrato compuesto de los siguientes productos: Cuenta a la Vista en euros, Tarjeta de Débito, Tarjeta de Crédito, Tarifa Plana de ABANCA Seguros, Banca a Distancia (incluye el servicio de e-correspondencia) y Servicio de Avisos a través de e-mail.

La Cuenta Clara podrá ser contratada por personas físicas mayores de edad (que cumplan lo indicado en el apartado 'Requisitos de contratación y mantenimiento'). La Cuenta a la Vista admitirá, como máximo, dos titulares indistintos o un titular y un autorizado. No se permite la contratación de más de dos contratos de Cuenta Clara por cliente.

Definiciones:

- Consumidor: se entiende por consumidor a la persona física que, a efectos del presente documento, actúa con fines ajenos a su actividad económica, comercial o profesional;
- Microempresa: personas físicas que realizan una actividad profesional o empresarial y personas jurídicas que, en la fecha de entrega de este documento, ocupan menos

de diez personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los dos millones de euros.

- No consumidor: persona física que a efectos del presente documento actúa con fines relacionados con su actividad económica, comercial o profesional.

Clasificación del contrato:

En el caso de que el Titular sea una persona física, al presente contrato le serán de aplicación condiciones de consumidor en tanto en cuanto el cliente no efectúe sobre el mismo operaciones de carácter empresarial, tal y como se define en el apartado anterior. Por actividad empresarial se entiende, operativa de emisión y compensación de recibos, pago de nóminas, productos asociados de carácter empresarial, efectos librados, pago de autónomos o asimilados, pago de impuestos de carácter profesional o cualquier otra operativa empresarial.

La Entidad revisará periódicamente la operativa del contrato de cara a la determinación de la condición del titular, de modo que, cuando se detecte algún cambio en dicha operativa, se lo comunicará al titular antes de su aplicación.

Duración del contrato:

La Cuenta Clara se formaliza por tiempo indefinido.

Ventajas:

La principal ventaja es la gratuidad de las siguientes comisiones:

○ De mantenimiento de la Cuenta a la Vista	0€
○ De administración de la Cuenta a la Vista	0€
○ Por transferencias SEPA no urgentes, nacionales/comunitarias, en euros a través de Banca a Distancia, puntuales o periódicas	0€
○ Por Ingresos de cheques nacionales en euros	0€
○ De emisión o mantenimiento de 1 Tarjeta de Débito por titular (*)	0€
○ De emisión o mantenimiento de 1 Tarjeta de Crédito por titular menor a 35 años (*) (**)	0€
○ Servicio de Tarifa Plana de ABANCA Seguros	0€
○ Servicio de avisos a través de correo electrónico:	0€

(*) Si algún titular tuviese más de una tarjeta de débito o crédito asociadas en la Cuenta a la Vista, se bonificará la comisión de la primera de cada una de ellas que se pase al cobro.

(**) Si algún titular ya dispusiese de una tarjeta de crédito, podrá asociarla al contrato de Cuenta Clara sin necesidad de contratar una nueva. En caso de que la tarjeta contratada fuese VISA TÚ, la comisión de emisión será siempre gratuita con independencia de la edad del titular. Se excluyen de estas bonificaciones las tarjetas

de crédito Visa Oro, ABANCA Personal, ABANCA Privada, Platinum y Business. Para titulares con 35 años o más se aplicará la comisión establecida para cada tarjeta.

TAE: 0%, calculada para un supuesto en que se mantenga de forma constante durante un año un saldo diario de 6.000€, aplicando un TIN del 0,00% y la comisión de mantenimiento de 0€ al trimestre, teniendo en cuenta, además, la cuota anual de la tarjeta de débito, que asciende a 0€.

Requisitos de contratación y mantenimiento:

Para poder contratar y mantener el contrato de Cuenta Clara y beneficiarse de sus ventajas, el titular deberá cumplir los siguientes requisitos:

- **Requisitos de contratación:**
 - Ser nuevo cliente en ABANCA (entendiendo como tal a aquel que no haya sido titular de ninguna cuenta en ABANCA, en los últimos 12 meses), cualquiera que sea su edad o, siendo cliente de ABANCA, que su edad esté comprendida entre 18-34 años.
 - Haber proporcionado a la Entidad su teléfono móvil y correo electrónico.
- **Requisitos de mantenimiento:**
 - No realizar en oficinas, por ventanilla, ingresos ni reintegros por importe inferior a 600€, así como transferencias y traspasos, por cualquier importe.
 - Ninguno de los intervinientes podrá encontrarse en situación de impago con la Entidad, es decir, no podrá tener obligaciones pendientes de pago durante más de 60 días consecutivos.

Consecuencias del incumplimiento de los requisitos.

Cuando no se cumplan los requisitos de mantenimiento anteriormente indicados durante dos meses consecutivos, el contrato de Cuenta Clara perderá las ventajas indicadas en el apartado 1. La revisión del cumplimiento de los requisitos se efectuará con periodicidad mensual, el tercer día hábil de cada mes, comprobando la operativa del mes anterior.

Las consecuencias del incumplimiento de requisitos son las siguientes:

- Dejarán de aplicarse las ventajas asociadas al contrato de Cuenta Clara
- Se aplicarán a cada uno de los productos (Cuenta a la Vista en euros, Tarjeta de Débito, Tarjeta de Crédito, Tarifa Plana de ABANCA Seguros, Banca a Distancia (incluye el servicio de e-correspondencia) y Servicio de Avisos a través de e-mail) los tipos de interés, las comisiones y los gastos que, para cada uno de ellos, resulten de aplicación de acuerdo con las tarifas vigentes en ese momento, los cuales ya le habrán sido comunicados al primer titular en el momento en el que se produzca el primer incumplimiento o en la forma convenida por la Entidad.
- En caso de incumplimiento y pérdida de las ventajas asociadas al contrato de Cuenta Clara, el titular no podrá volver a beneficiarse de dichas ventajas en el contrato actual. Una vez transcurridos 6 meses desde el incumplimiento podrá volver a formalizar un nuevo contrato de Cuenta Clara (con una nueva numeración).

Cancelación del contrato:

El titular podrá solicitar la cancelación de alguno de los productos manteniendo los demás, salvo en el supuesto de que solicite la cancelación de la Cuenta a la Vista, que supondrá la cancelación de las tarjetas asociadas a la misma y de la Tarifa Plana de Abanca Seguros (salvo que previamente las domicilie en otra cuenta a la vista de la que sea titular en la Entidad). La resolución se realizará sin coste adicional para el titular, siempre que esté al día de sus obligaciones de pago.

La Entidad podrá cancelar el contrato de Cuenta Clara, comunicándolo al titular con dos meses de antelación, salvo que éste tenga la condición de no consumidor, en cuyo caso el preaviso será de un mes.

En los supuestos de cancelación del contrato de Cuenta Clara, el titular devolverá los medios de pago de que disponga asociados al mismo, salvo que domicilie las tarjetas en otra cuenta en la Entidad. En caso de que no los devolviese, la Entidad queda autorizada para proceder a su bloqueo.

Modificación de las condiciones:

Teniendo en cuenta que se trata de un contrato de duración indefinida, y sin perjuicio de la facultad de ambas partes de cancelarlo anticipadamente en cualquier momento y conforme a los términos previstos en el mismo, la Entidad informa al titular que, durante la vigencia del contrato, podrá establecer determinadas modificaciones del mismo, conforme a las reglas que se establecen a continuación. En particular, la Entidad podrá modificar las condiciones particulares y/o generales del contrato de Cuenta Clara:

- relativas a tipos de interés, comisiones y gastos, que se hayan venido aplicando.
- para ofrecer nuevos servicios y/o nuevas modalidades de pago u otros cambios respecto de los que estén vigentes en cada momento, determinando, en su caso, el coste de los mismos a cargo del titular mediante el establecimiento de comisiones, intereses, cuotas y/o gastos repercutibles o la modificación de los que ya se venían aplicando.
- para adaptarlo a la normativa vigente en cada momento.

La Entidad deberá comunicar al titular la modificación de condiciones, de manera clara e individualizada, sin acumularla a otra información o a publicidad, en papel u otro soporte duradero, por escrito, correo ordinario, correo electrónico, e-correspondencia, SMS o en cualquier otra forma que las partes convengan o que legalmente se establezca, con una antelación no inferior a dos meses respecto de la fecha en que entre en vigor la modificación propuesta. Cuando el titular no tenga la condición de consumidor ni de microempresa, el plazo de preaviso será de un mes.

En la comunicación del cambio de condiciones, la Entidad informará del derecho del titular a resolver y cancelar el contrato, sin coste alguno, siempre que se encuentre al corriente en el pago de todas sus obligaciones con ABANCA, si decide no aceptar las nuevas condiciones comunicadas. En este caso, el titular deberá comunicar a la Entidad su decisión de no aceptar los cambios y, por tanto, de resolver el contrato, con anterioridad a la fecha prevista para la aplicación de las nuevas condiciones. Si el cliente no comunica dicha circunstancia a la Entidad en el plazo indicado o finalmente no cancela el contrato, se considerará que ha aceptado la modificación de las condiciones, que se aplicarán a partir de la fecha prevista y comunicada.

No obstante, cuando se trate de modificaciones que inequívocamente resulten más favorables para el titular, la Entidad podrá aplicarlas de manera inmediata.

Derecho de desistimiento:

Si el contrato se formaliza a distancia, el titular podrá desistir del mismo, sin necesidad de alegar causa alguna, en el plazo máximo de 14 días naturales, contados desde el de su formalización, comunicándolo a la Entidad en su domicilio social, dentro de dicho plazo, por cualquier medio que permita dejar constancia de la notificación. El desistimiento no será posible cuando el contrato se hubiese ejecutado en su totalidad, por ambas partes, a solicitud del titular, antes de que finalice el citado plazo.

2. CUENTA A LA VISTA

Titularidad de la cuenta:

La Cuenta a la Vista podrá tener un solo titular (titularidad única), un titular y un autorizado, o, como máximo, dos titulares (titularidad plural). Cuando la Cuenta a la Vista tenga dos titulares, la forma de disposición será indistinta. Con esta forma de disposición, los titulares se autorizan recíprocamente para que cualquiera de ellos con su sola firma ejercite todos los derechos derivados de la Cuenta, incluso cancelarla.

Disposición de la cuenta:

El titular podrá disponer del saldo de la cuenta y realizar ingresos en efectivo en la moneda de la cuenta o mediante la entrega de cheques o efectos cedidos por la Entidad, previa conformidad de ésta, ordenar transferencias, traspasos y otras operaciones de pago presencialmente en las oficinas de la Entidad por ventanilla (*), o a través de los canales a distancia habilitados en cada momento, así como a través de cajeros automáticos. Además, mediante las tarjetas, podrá disponer de los fondos de la cuenta y realizar ingresos en la cuenta, a través de los cajeros automáticos de la Entidad. La Entidad se reserva el derecho a establecer límites al importe de cada operación. Podrá también domiciliar pagos de facturas, recibos y documentos similares y entregar en gestión de cobro o descuento documentos cambiarios.

() La realización de operaciones por ventanilla por importe inferior al indicado en el apartado 1 anterior supondrá un incumplimiento de los requisitos de acceso al contrato de Cuenta Clara y, por tanto, la pérdida de sus ventajas.*

Envío y recepción de dinero ABANCA Cash:

Hal Cash es un servicio por el cuál un cliente de ABANCA puede enviar dinero al instante a cualquier destinatario que elija. La persona destinataria del envío podrá retirar el dinero en un cajero automático sin necesidad de utilizar una tarjeta bancaria.

Este servicio lo presta ABANCA con la mediación de Helena Activos Líquidos, S.L.

Restricción horaria en ventanilla:

Las operaciones relativas a ingresos, reintegros, pagos de recibos, impuestos, tasas y otros ingresos de derecho público, todos ellos realizados en efectivo, únicamente podrán realizarse en las ventanillas de las sucursales abiertas al público durante la franja horaria que, para la realización de tales operaciones en ventanilla, se encuentre publicada en el tablón de anuncios de cada sucursal y en la página web de ABANCA.

Requisitos y plazos para la devolución de recibos:

El titular tendrá derecho a la devolución por la Entidad de las cantidades correspondientes a operaciones de pago autorizadas, iniciadas por un beneficiario o a través de él, siempre que

en la autorización del adeudo no se hubiera especificado el importe exacto de la operación y dicho importe supera el que el titular podía esperar razonablemente teniendo en cuenta sus anteriores pautas de gasto, las condiciones de su contrato y demás circunstancias relacionadas, no pudiendo invocar el titular motivos relacionados con el cambio de divisa, cuando se hubiera aplicado el tipo de cambio de referencia acordado con la Entidad. Sin perjuicio de lo anterior, el titular no tendrá derecho de reembolso cuando haya dado su consentimiento para que se ejecute la operación de pago directamente a la Entidad y ésta o el beneficiario hayan proporcionado o puesto a su disposición la información relativa a la futura operación de pago con al menos cuatro semanas de antelación a la fecha prevista. El titular podrá pedir la devolución durante un plazo de ocho semanas contadas a partir de la fecha de adeudo de los fondos en su cuenta. La Entidad devolverá el importe íntegro de la operación de pago o justificará su denegación de devolución en el plazo máximo de diez días hábiles desde la recepción de la solicitud del titular.

Operaciones de pago no autorizadas:

El titular deberá comunicar a la Entidad sin tardanza injustificada, cualquier operación de pago no autorizada o ejecutada incorrectamente, así como cualquier error o irregularidad detectados, mediante escrito dirigido a su domicilio social o a través de cualquiera de sus oficinas, indicando la referencia de la operación, la fecha de abono o adeudo y el número de cuenta donde se cargó o abonó dicha operación. En todo caso, la comunicación deberá producirse en el plazo máximo de trece meses, contados desde la fecha del adeudo. Una vez verificado que la operación no estaba autorizada, la Entidad devolverá de inmediato su importe y en cualquier caso no más tarde del final del día hábil siguiente a aquel en el que haya observado o se le haya notificado la operación, salvo que la Entidad tenga motivos razonables para sospechar la existencia de fraude. En su caso, la Entidad restablecerá en la cuenta de pago en el que se hubiera cargado, el estado de la misma antes de que se hubiera efectuado la operación no autorizada.

Descubiertos:

La Entidad no se obliga a atender disposiciones en descubierto, pero podrá consentirlas, en cuyo caso, los fondos serán repuestos de inmediato por el titular, devengando entre tanto los intereses y comisiones de descubierto establecidos en cada momento. Si el titular no desea que se atiendan recibos u otros cargos en descubierto, sólo será necesario que lo comunique a la Entidad.

Intereses:

- Saldo acreedor: Durante el primer año, desde el día 1 del mes siguiente a la fecha de contratación de la cuenta, el Tipo de Interés Nominal anual (TIN) será de un 2% (TAE 2,02%), siempre que se mantenga domiciliación de nómina o pensión por importe mínimo 800€ o seguros sociales por importe mínimo de 50€. Para clientes que no cumplan el requisito de domiciliación de nómina o pensión o seguros sociales anterior, no se remunerará, por lo que el TIN a aplicar será del 0% TIN (TAE 0,00%). A partir del 2º año, el TIN será 0% TIN (TAE 0,00%), en todos los casos.

TAE máxima 1er año: 2,02%, calculada para supuesto en que se mantenga de forma constante, durante un año, la domiciliación de nómina o pensión por importe mínimo 800€/mes o seguros sociales por importe mínimo de 50€, aplicando un TIN del 2%, con liquidación mensual, y la comisión de mantenimiento de 0€ al trimestre, teniendo en cuenta, además, la cuota anual de la tarjeta de débito, que asciende a 0€.

- Saldo deudor (descubierto en cuenta):
 - Personas físicas consumidoras: 7,8387% (*), liquidación mensual
 - Personas físicas no consumidores: 25%, liquidación mensual

(*) La suma de la comisión sobre el mayor saldo contable descubierto bancario más los intereses del saldo deudor aplicados por la Entidad, no podrán suponer una tasa anual equivalente (TAE) de más de 2,5 veces el interés legal del dinero.

Comisiones:

- Mientras esté en vigor el contrato Cuenta Clara, no tendrán coste las siguientes comisiones asociadas a la Cuenta:
 - De mantenimiento de la Cuenta a la Vista (liquidación trimestral).
 - De administración de la Cuenta a la Vista (liquidación trimestral).
 - Por transferencias SEPA no urgentes, nacionales/comunitarias, en euros, a través de Banca a Distancia, puntuales o periódicas.
 - Por ingresos de cheques nacionales en euros, de cualquier importe.
- Sobre el mayor saldo contable descubierto: Se calculará sobre el mayor saldo en descubierto de cada periodo:
 - Consumidores: 4,50% y liquidación mensual.
 - No consumidores: 4,50%, mínimo 15,00€ y liquidación mensual.

Gastos:

- Gastos de Correo: Se cobrarán en cualquier operación que requiera envío al titular y así lo haya solicitado, excepto los derivados de las notificaciones a que venga obligada la Entidad. Se devengarán y cargarán en la Cuenta a la Vista cuando se realice el envío.
- Gasto por gestión de recobro de impagos: 43€. Este gasto se repercutirá por los costes en los que haya incurrido la Entidad por las gestiones de recuperación de los importes impagados (envío de sms, mensajes, email, llamadas), sin que pueda reiterarse por el mantenimiento de un mismo impago, ni ser superior al importe de la deuda. Se podrá cargar una sola vez por cada situación referenciada, liquidable y pagadera una vez realizada la liquidación y si tras las gestiones de recuperación realizadas, la cuenta mantiene saldo deudor.

3. TARJETA DE DÉBITO

Cada titular de la Cuenta Clara contrata 1 tarjeta de débito a su nombre (la Tarjeta Principal).

Cuando el titular sea menor de 35 años contratará una Tarjeta Tú NX. Si ya dispusiese de una tarjeta Tú NX en la Entidad o fuese mayor de dicha edad, contratará una Tarjeta Visa débito.

Utilización

Con la tarjeta su titular podrá hacer reintegros e ingresos en cajeros automáticos, pagar los bienes o servicios adquiridos en los establecimientos comerciales que la admitan y realizar pagos por internet.

Para la utilización de la tarjeta como medio de pago en establecimientos de forma presencial, el titular deberá facilitar la lectura de la tarjeta por los dispositivos electrónicos que vayan a intervenir en el procesamiento de la operación de pago y, en su caso, introducir el PIN.

Para su utilización como medio de pago en Internet, el titular deberá facilitar los datos relativos a la tarjeta que la aplicación de pago le solicite y, en su caso, una identificación biométrica, el

tecleo del PIN o de las claves que la Entidad le facilite para realizar este tipo de operaciones. El titular podrá deshabilitar y volver a habilitar en cualquier momento la función de pago por Internet a través de la banca electrónica, banca móvil o banca telefónica de ABANCA, así como acudiendo a cualquier oficina de la Entidad.

Límites.

En el momento de formalizar el contrato se pactan individualmente con el titular los límites de disposición diaria y mensual con la tarjeta en cajeros automáticos, en oficinas de la Entidad, en establecimientos comerciales, así como de disposición global. Estos límites podrán ser modificados en cualquier momento por el titular a través de los medios que en cada momento tenga habilitados la Entidad.

Comisiones:

Cada tarjeta devengará las siguientes comisiones:

- Emisión/mantenimiento: Sin coste. 1 por cada titular de la Cuenta Clara.
- Si algún titular tuviese más de 1 tarjeta de débito asociadas a la Cuenta a la Vista, se bonificará la primera comisión que se pase al cobro, siendo el coste del resto 30€ anuales.
- Sustitución de tarjeta, solicitada por el titular, en los casos de extravío, sustracción o deterioro: 3,00€.
- Emisión de extracto de tarjeta de débito: 0,60€.
- Retirada de dinero en efectivo a débito en oficinas o cajeros:

	Tarifa por reintegro	Exenciones
Red Entidad	0€	-
Red Euro 6000	0,50€	
Euronet	0,85€	
Bankinter y Caja de Ingenieros	0,55€	Sin coste los 5 primeros reintegros al mes que se realicen en cajeros fuera de Galicia
Caja de Arquitectos Banca March	0,60€	
B. Sabadell Euro Automatic Cash	0,65€	
ING	1,70€	
Resto Redes Nacionales	Comisión que aplique la entidad propietaria del cajero	-
Redes internacionales (*)		En el caso de la Tú NX: 5 retiradas de efectivo sin
▪ Zona Euro	2,00€	

▪ Fuera de Zona
Euro

4% mín. 4,00€

coste al mes; el resto 1€
por operación.

(*) En operaciones realizadas en cajeros fuera de España, es posible que la entidad del cajero aplique una comisión adicional.

- Consulta de saldo o últimos movimientos de la tarjeta en cajeros automáticos de otra entidad:

	Tarifa por consulta	Exenciones
Red Entidad	0€	-
Red Euro 6000		
▪ Galicia	0,50€	Sin coste en Tú NX
▪ Fuera de Galicia	0€	
Otras Redes Nacionales e Internacionales	0,50€	Sin coste en Tú NX

- Cambio de divisa:
 - Comercios: 3,00% sobre el importe que resulte del contravalor en euros. En Tú NX, sin coste.
 - Cajeros: 3,00% sobre el importe que resulte del contravalor en euros. En Tú NX, sin coste.

4. TARJETA DE CRÉDITO

De conformidad con la normativa de crédito al consumo y demás normativa de transparencia bancaria, la información previa referida a la tarjeta de crédito se acompaña como parte integrante de la documentación que se entrega en este acto, en el documento adjunto denominado Información Normalizada Europea.

5. TARIFA PLANA ABANCA SEGUROS

Cada titular solicita la contratación de 1 Tarifa Plana de ABANCA Seguros a su nombre.

Su concesión queda supeditada a que del análisis de riesgos que la Entidad realice, se obtenga un resultado favorable para ello. Si del análisis de riesgos no resultase posible la concesión de la Tarifa Plana a alguno de los titulares, la Entidad procederá a la contratación de la Cuenta Clara sin la Tarifa Plana de ese titular.

Límite: En el caso de que la Entidad conceda la Tarifa Plana al titular:

- La disposición del crédito de la Tarifa Plana se destinará exclusivamente al pago de las primas de los seguros mediados por ABANCA que se domicilien en la Tarifa Plana.
- El límite del crédito de la Tarifa Plana coincidirá con el importe de la suma de las primas de los seguros domiciliados por el titular en la misma.

- La Entidad podrá modificar el límite del crédito de la Tarifa Plana, para ampliarlo, si el titular domicilia nuevos seguros en la misma, contrata un suplemento a una póliza de un seguro ya domiciliado o si la prima de alguno de los seguros domiciliados se incrementa en el momento de su renovación. La Entidad comunicará la modificación del límite del crédito de la Tarifa Plana al titular.

Cada Tarifa Plana devengará el siguiente gasto:

- Gasto por gestión de recobro de impagos: 43€. Este gasto se repercutirá por los costes en los que haya incurrido la Entidad por las gestiones de recuperación de los importes impagados (envío de sms, mensajes, email, llamadas), sin que pueda reiterarse por el mantenimiento de un mismo impago, ni ser superior al importe de la deuda. Se podrá cargar una sola vez por cada situación referenciada, liquidable y pagadera a su cancelación.

El tipo de interés de demora: 2% anual.

6. SERVICIO DE BANCA A DISTANCIA Y E-CORRESPONDENCIA

Con este servicio, su titular podrá realizar consultas de sus cuentas y tarjetas y, además, si es mayor de edad y las cuentas son de titularidad indistinta, podrá realizar operaciones tales como transferencias y traspasos, pago y devolución de recibos, compra de valores, suscripción de fondos de inversión y contratación de productos financieros (cuentas, tarjetas, cuenta de valores, planes de pensiones, etc.), con los límites que, en cada caso, se indiquen en el contrato.

Toda la correspondencia derivada de este contrato será remitida a la e-correspondencia, siendo recomendable que el titular consulte su buzón con una frecuencia, al menos, semanal.

Los Servicios de Banca a Distancia y de e-correspondencia no tienen coste para el titular.

7. SERVICIO DE AVISOS A TRAVÉS DE E-MAIL

El Servicio de Avisos facilita información al titular sobre determinadas operaciones con sus productos. Este servicio sólo se dará de alta en caso de que el titular facilite una dirección de correo electrónico.

El Servicio de Avisos a través de e-mail no tiene coste para el titular.

8. FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

Los depósitos mantenidos en ABANCA están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (en adelante FGD). El FGD tiene su sede en Madrid, C/ José Ortega y Gasset, 22- 5ª planta, C.P. 28006. Teléfono: +34 91 431 66 45, Fax: +34 91 575 57 28, email fogade@fgd.es.

El límite de la cobertura es de 100.000 € por depositante y entidad de crédito o, si el depósito está en otra moneda, su equivalente aplicando los tipos de cambio del día en que se produzca alguna de las causas para la ejecución de la garantía, o del anterior hábil cuando aquél fuese festivo.

Si tiene usted más depósitos en ABANCA, todos sus depósitos se suman y el total está sujeto al límite de 100.000 €. Si, por ejemplo, un depositante tiene una cuenta de ahorro con 90.000 € y una cuenta corriente con 20.000 €, sólo se le reembolsarán 100.000 €.

Si tiene una cuenta en participación con otras personas, el límite de 100.000 € se aplica a cada depositante por separado, salvo los depósitos que se realicen como socios o miembros de una sociedad, asociación o agrupación de índole similar, sin personalidad jurídica, en cuyo caso se suman y tratan como si los hubiese efectuado un depositante único a efectos del cálculo del límite.

Además del importe garantizado para los depósitos, los valores o instrumentos financieros depositados en la Entidad cuentan con una garantía independiente, cuyo importe es también de 100.000 € como máximo.

En caso de que tenga deudas frente a la Entidad que sean exigibles en fecha anterior o igual al día en que se produzca alguna de las causas para la ejecución de la garantía y no exista ninguna disposición legal que lo prohíba, dichas deudas se tendrán en cuenta para calcular el importe reembolsable.

El período de reembolso para los depósitos es de 15 días hábiles hasta el 31 de diciembre de 2020; de 10 días hábiles entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023; y de 7 días hábiles a partir de 1 de enero de 2024. Si en este plazo no se le ha reembolsado, debe ponerse en contacto con el sistema de garantía de depósitos, ya que el tiempo durante el cual puede reclamarse el reembolso puede estar limitado.

Al FGD le resultan de aplicación las siguientes disposiciones normativas:

- Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.
- Real Decreto 2606/1996, con fecha del 20 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de los Fondos de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

Para más información puede consultar la página web del FGD: www.fgd.es.

9. PRINCIPIOS COMUNES PARA EL TRASLADO DE CUENTAS BANCARIAS

Esta Entidad está adherida a los principios comunes para el traslado de cuentas bancarias, lo que implica que colaborará con el cliente en la realización de los trámites necesarios para llevar a cabo un traslado ágil y rápido.

Estos principios son de aplicación a clientes que deseen cambiar la operativa de pagos de una entidad de crédito a otra, dentro del ámbito nacional. Todos los titulares de la cuenta antigua deben serlo en la nueva.

A estos efectos se entiende como cliente la persona física que interviene como titular de la cuenta y que la utiliza con fines ajenos a su actividad económica, comercial o profesional.

Para poder trasladar tu cuenta desde otra entidad que opere en España (proveedor transmisor de tu cuenta), a ABANCA (proveedor receptor de tu cuenta), tienes que tener una cuenta abierta en ABANCA. Las solicitudes de traslado las podrán realizar tanto en oficinas como a través del buzón situado en el apartado “Solicitud de traslado de cuentas” en la web de ABANCA. De este modo, el titular podrá solicitar el cambio de sus domiciliaciones y órdenes de transferencia (emitidas y recibidas).

Cuando recibamos el formulario cumplimentado, nos pondremos en contacto con la entidad transmisora de tu cuenta en un plazo máximo de 2 días hábiles para tramitar el traslado de tu cuenta.

Los cambios de los servicios indicados se realizarán en un plazo máximo de 5 días hábiles desde el momento en el que recibamos la información desde la otra entidad, siempre y cuando dicha información nos lo permita.

A partir de la fecha de ejecución que indiques en la solicitud (fecha no inferior a 13 días hábiles a partir de la entrega de la solicitud), se aceptarán los cargos por las domiciliaciones y órdenes permanentes informadas.

Si lo indicas expresamente, se puede cancelar la cuenta antigua. Es necesario disponer de saldo suficiente para atender los pagos y obligaciones pendientes de cargo en la antigua cuenta hasta que finalice el proceso.

Ambos proveedores deberán reembolsar al titular cualquier perjuicio financiero, incluidos los gastos e intereses, en que este haya incurrido por motivo del incumplimiento del proveedor de sus obligaciones en el proceso de traslado de cuenta.

10. LEY APLICABLE, LA COMPETENCIA JURISDICCIONAL Y LOS PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN.

El contrato se regirá por la legislación española, sometiéndose las partes para el ejercicio de las acciones y reclamaciones que pudieran corresponderles, a los Juzgados y Tribunales competentes de acuerdo con la legislación aplicable. Para la resolución de cuantas reclamaciones o quejas pueda plantear el Cliente, en relación con la interpretación, aplicación, cumplimiento y ejecución del contrato, y sin perjuicio de las acciones judiciales que le correspondan, podrá dirigirse por escrito al Servicio de Atención al Cliente de la ENTIDAD, Rúa Nueva, 1 Entreplanta (15003 – A Coruña) o a la siguiente dirección web: <https://www.abanca.com/es/legal/atencion-cliente/>. Si el Titular es una persona física o jurídica que actúa en el marco de las relaciones de consumo en el ámbito territorial de Cataluña, podrá ponerse en contacto con la Entidad, a través del siguiente número de teléfono gratuito 900815024.

11. DATOS DEL PROVEEDOR

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (la ENTIDAD) con NIF A70302039, con domicilio en Betanzos, C/ Cantón Pita nº 2, 15300. RºBB 2080, contacto@abanca.com. Esta ENTIDAD está sujeta a la supervisión del Banco de España, con domicilio en C/ Alcalá, nº 48, 20814 Madrid (www.bde.es)

LOS CLIENTES:
(DNI y firma)

INFORMACIÓN GENERAL PREVIA DE SERVICIOS DE PAGO

De conformidad con la Orden sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago, se facilita al cliente ("Cliente") de ABANCA Corporación Bancaria, S.A. ("ENTIDAD") la Información Previa de Servicios de Pago (en adelante, "IP"). Cuando el Cliente no tenga la condición de consumidor ni de microempresa, las partes acuerdan no aplicar (i) las disposiciones contenidas en la Orden ECE/1263/2019, de 26 de diciembre, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago, (ii) el Título II del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, (iii) así como las condiciones de la presente IP que expresamente se indique.

a) Definiciones. A efectos de la presente IP, se entiende por: (i) Consumidor, persona física que, en los servicios de pago regulados en esta IP, actúe con fines ajenos a su actividad económica, comercial o profesional; (ii) Microempresa, personas físicas que realizan una actividad profesional o empresarial y personas jurídicas que, en la fecha de celebración del contrato de que se trate, ocupan menos de diez personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los dos millones de euros; (iii) Cuenta de pago, una cuenta a nombre del Cliente que sea utilizada para la ejecución de operaciones de pago; (iv) Fecha de valor, es la utilizada por la ENTIDAD como referencia para el cálculo del interés sobre fondos abonados o cargados a una cuenta de pago; y (v) Instrumento de pago, cualquier dispositivo personalizado o conjunto de procedimientos acordados entre el Cliente y la ENTIDAD y utilizados para iniciar una orden de pago (por ejemplo, las tarjetas). b) Servicios de Pago regulados. La IP será de aplicación a los siguientes servicios de pago que se presten en territorio español: (i) los que permiten el ingreso y retirada de efectivo en una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de dicha cuenta; (ii) ejecución de operaciones de pago a través de una cuenta de pago (también cuando los fondos estén cubiertos por una línea de crédito abierta para un usuario de servicios de pago): adeudos domiciliados, pago mediante tarjetas de pago o dispositivo similar y transferencias, incluidas las órdenes permanentes; (iii) emisión de instrumentos de pago y/o adquisición de operaciones de pago; (v) envío de dinero; (vi) servicios de iniciación de pagos; y (vii) servicio de información sobre cuentas.

1. SOBRE EL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE PAGO.

Proveedor de servicios de pago. El proveedor de servicios de pago es ABANCA Corporación Bancaria, S.A., con domicilio social en Betanzos, c/ Cantón Claudino Pita, núm. 2, CP 15300, y CIF A-70302039. Está sujeta a supervisión del Banco de España y consta debidamente inscrita en el Registro Especial de Entidades de Crédito del Banco de España.

2. SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE PAGO.

a) Características del servicio. Las características de los servicios de pago se definen con amplitud en el contrato correspondiente al producto o servicio de que se trate.

b) Identificador Único. Para la ejecución de las órdenes de pago iniciadas por el Cliente, se deberá facilitar a la ENTIDAD el Identificador Único en virtud del cual se identifica de forma inequívoca a otro usuario de servicios de pago o a su cuenta de pago. El Identificador Único es el IBAN; para operaciones transfronterizas, además el BIC. El Identificador Único de las tarjetas es el número que figura impreso en el anverso de la misma.

Si el Identificador Único facilitado por el Cliente es incorrecto, la ENTIDAD no será responsable de la no ejecución o ejecución defectuosa de la operación de pago. Cuando el Cliente facilite información adicional, la ENTIDAD únicamente será responsable, a los efectos de su correcta realización, de la ejecución de la operación de pago conforme con el Identificador Único facilitado por el Cliente.

c) Consentimiento y retirada del consentimiento. 1. Las operaciones de pago se entienden autorizadas cuando el Cliente haya dado el consentimiento para su ejecución. Se entiende que dicho consentimiento ha sido otorgado cuando la propia orden de ejecución ha sido emitida por el Cliente, cuando aquél hubiera utilizado un instrumento de pago o cuando haya comunicado a la ENTIDAD su conformidad con operaciones de pago, ya sea previa, simultánea o posteriormente a su ejecución. El consentimiento se podrá dar también a través del beneficiario o del proveedor de servicios de iniciación de pagos. En todo caso, las órdenes de pago del Cliente deben incluir el Identificador Único del beneficiario de dicha orden. 2. El Cliente no podrá revocar una orden de pago una vez haya sido recibida por la ENTIDAD. Cuando la operación de pago sea iniciada por un proveedor de servicios de iniciación de pagos o por el beneficiario o a través del mismo, el Cliente no podrá revocar la orden de pago una vez se haya dado a dicho proveedor su consentimiento para iniciar la operación o una vez haya dado su consentimiento al beneficiario para que se ejecute. 3. No obstante, en adeudos domiciliados, y sin perjuicio de los derechos de devolución, el Cliente podrá revocar su consentimiento a más tardar al final del día hábil anterior al día convenido para el adeudo de los fondos en la cuenta del ordenante. 4. En el caso de que la ENTIDAD y el Cliente acuerden, para una orden de pago concreta, que el momento de recepción se corresponda con una fecha determinada, el Cliente podrá revocar la orden de pago hasta el final del día hábil anterior al día convenido. 5. Transcurridos los plazos indicados en los puntos 2 a 4 anteriores, el Cliente no podrá revocar la orden de pago que haya autorizado, salvo que exista autorización de los correspondientes proveedores de tales servicios de pago; en los casos indicados en los apartados 2 y 3 serán necesario, además, el consentimiento del beneficiario. En estos supuestos, el Cliente vendrá obligado a satisfacer a la ENTIDAD los gastos que origine la revocación. 6. Cuando el Cliente hubiese prestado su consentimiento para una serie de operaciones de pago, su revocación implicará que toda futura operación de pago cubierta por dicho consentimiento se considerará no autorizada. 7. Los apartados 2 a 6 anteriores no se aplicarán al Cliente que no tenga la condición de Consumidor ni de Microempresa.

d) Momento de recepción de una orden de pago. Las órdenes de pago emitidas por el Cliente, con independencia de que haya sido cursada directamente por el Cliente, por un proveedor de servicios de iniciación de pagos por cuenta del Cliente, o indirectamente a través de un beneficiario, será aquél en que sea recibida por la ENTIDAD. Si no es un día hábil o se recibe a partir de las 14 horas, las órdenes de pago se considerarán recibidas el siguiente día hábil. La ejecución de las órdenes de pago que se inicien por el Cliente comenzará el día en que hayan puesto fondos suficientes a disposición de la ENTIDAD a tal efecto, o el día de su efectiva ejecución, en el supuesto de que la ENTIDAD haya decidido ejecutar la orden en descubierto, y sin perjuicio de la obligación del Cliente de efectuar la inmediata cobertura y reposición de los fondos.

e) Plazo de ejecución y fecha de valor. 1. Las operaciones de pago realizadas por el Cliente a través de la ENTIDAD en euros, así como las operaciones de pago nacionales en la moneda de un estado miembro que no forme parte de la zona euro, y aquellas operaciones de pago que solo impliquen una conversión de moneda entre el euro y la moneda de un estado miembro que no forme parte de la zona del euro, siempre que la correspondiente conversión se lleve a cabo en un estado miembro que no forme parte de la zona del euro y, en el caso de operaciones transfronterizas, la transferencia transfronteriza se realice en euros, estarán

sujetas a las siguientes condiciones. 2. La ENTIDAD, tras el momento de recepción de la orden de pago, se asegurará de que su importe es abonado en la cuenta del proveedor de servicios de pago del beneficiario, como máximo al final del día hábil siguiente, salvo en las operaciones de pago iniciadas en papel, cuyo plazo podrá prolongarse en un día hábil. La fecha valor del cargo en la cuenta del Cliente no será anterior al momento en que el importe de la operación de pago se cargue en dicha cuenta. 3. En caso de que el Cliente sea beneficiario, la ENTIDAD pondrá a su disposición el importe de la operación inmediatamente después de haber recibido los fondos siempre que no haya conversión de moneda o que haya conversión de moneda entre el euro y la divisa de un estado miembro o entre las divisas de dos estados miembros. La fecha de valor será la del día en que haya recibido los fondos del proveedor de servicios de pago del ordenante. 4. En operaciones de pago dentro de la Unión Europea, se podrá convenir un plazo de ejecución superior, que no excederá de cuatro días hábiles a contar desde el momento de recepción de la orden. 5. Cuando el Cliente ingrese efectivo en una cuenta de pago en la moneda de esa cuenta, podrá disponer del importe desde el mismo momento en que tenga lugar la recepción de los fondos, con fecha de valor del mismo día. 6. La fecha de valor de los cheques será la del día de la entrega, si es hábil y son a cargo de la propia ENTIDAD; el día siguiente hábil, si aquél no lo era; y la del segundo día hábil siguiente si son a cargo de otras entidades. 7. Las entregas que no sean en efectivo y las realizadas en cajeros mediante la introducción de sobre se abonarán en la cuenta salvo buen fin y no serán disponibles hasta su cobro o verificación del ingreso por la ENTIDAD. 8. Las operaciones de cargo y abono producirán efecto cuando hayan sido registradas en el sistema informático central de la ENTIDAD, sin perjuicio de la fecha de valor, tal y como queda indicado.

f) Límites a las operaciones de pago. La ENTIDAD podrá establecer límites a las operaciones de pago a ejecutar con un instrumento de pago, en cuyo caso se recogerán en el contrato correspondiente.

3. SOBRE LOS GASTOS Y TIPOS DE INTERÉS Y DE CAMBIO.

a) Los gastos, tipos de interés nominal y tipos de cambio y las reglas de liquidación y pago de los distintos productos y servicios serán los previstos para cada uno de ellos en los correspondientes contratos. 1. De los gastos y comisiones que se cobren periódicamente por los servicios de pago, el Cliente sólo abonará la parte proporcional adeudada hasta la resolución del contrato y si se hubieran pagado por anticipado, se reembolsarán de manera proporcional. Se cobrarán al Cliente los siguientes gastos, que se liquidarán según las tarifas vigentes: i) Los derivados de la comunicación de información adicional o más frecuente a la exigida por la normativa, o realizada por medios de comunicación distintos a los especificados en el contrato, cuando dicha información se facilite a petición del Cliente. ii) Los de la notificación del rechazo de una orden de pago, cuando la negativa esté objetivamente justificada. iii) Los derivados de la revocación de una orden de pago. iv) Los gastos por la recuperación de fondos de una orden de pago cuando el Cliente hubiese facilitado un identificador único incorrecto. v) Los que se generen por transferencias recibidas por el Cliente, pudiendo deducir su importe de las mismas. vi) Los que se deriven de un cambio de divisas. vii) Los de carácter externo a la ENTIDAD. viii) Los que se deriven de los servicios de caja vinculados al contrato de cuenta u otros solicitados o aceptados por el Cliente. ix) Los de correo por el envío de notificaciones, excepto aquéllas a las que venga obligada la ENTIDAD. 2. El tipo de interés será el que se indique en cada uno de los contratos. Cuando proceda el abono de intereses, la ENTIDAD practicará las retenciones fiscales que sean de aplicación según la legislación vigente en cada momento. 3. Tipo de cambio de divisa: para las operaciones de pago denominadas en una moneda distinta del euro, la ENTIDAD utilizará

como tipo básico de referencia el tipo de cambio comprador o vendedor que la ENTIDAD tenga publicado el día de la operación para las divisas admitidas a cotización, salvo que las partes acordaran aplicar un cambio distinto, así como las comisiones y gastos aplicables por este cambio.

b) Variación de los tipos de interés y de cambio. Las modificaciones de tipo de interés o de cambio se aplicarán de inmediato y sin previo aviso cuando se basen en los tipos de interés y cambio de referencia acordados en el contrato y se comunicarán al Cliente lo antes posible. Además, el Cliente podrá consultar en la página web de la ENTIDAD y en el Tablón de Anuncios de las oficinas la información trimestral sobre comisiones y tipos practicados u ofertados de manera más habitual en las operaciones más frecuentes con los perfiles de Clientes más comunes que sean personas físicas.

4. SOBRE LA COMUNICACIÓN.

a) Medios de comunicación. La ENTIDAD remitirá al Cliente las comunicaciones obligatorias, derivadas de sus relaciones contractuales a través del servicio de e-correspondencia, cuando lo tenga contratado, a su dirección de correo electrónico o a su dirección postal por correo ordinario. El buzón de e-correspondencia será prioritario, frente a las otras dos direcciones y la de correo electrónico lo será frente a la de correo postal, entendiéndose, en estos casos, que el Cliente deberá de consultar su buzón, siendo recomendable que lo haga con una frecuencia, al menos, semanal. Además, cuando el Cliente facilite un número de teléfono móvil, la ENTIDAD podrá realizar notificaciones a través de un sms, mensajes push o notificaciones a la aplicación móvil. En los contratos con varios titulares, las comunicaciones se realizarán al domicilio del primero, excepto aquéllas que, por imperativo legal, hayan de ser enviadas a cada uno de ellos. El Cliente podrá solicitar que se modifique la forma de envío de la correspondencia, así como el cambio de domicilio, en cualquier momento. Para que dicho cambio sea válido habrá de ser notificado fehacientemente y por escrito a la ENTIDAD.

b) Información sobre las operaciones de pago. 1. La ENTIDAD facilitará sin demoras injustificadas, de manera gratuita, con periodicidad al menos mensual, en papel u otro soporte duradero, información suficiente para identificar las operaciones de pago, especificando en su caso los gastos e intereses que deba de abonar y en el caso de operaciones en divisas, el tipo de cambio utilizado, así como la fecha valor del adeudo, e información sobre los movimientos y liquidaciones correspondientes a los productos y servicios contratados, pudiendo solicitar a la ENTIDAD la información o aclaraciones que necesite. 2. El Cliente podrá mostrar disconformidad o hacer las objeciones que considere preciso en el plazo de quince días naturales desde la fecha en que reciba los extractos y las liquidaciones. Si no lo hace, se entenderá que presta su conformidad a los mismos. La ENTIDAD podrá corregir los apuntes que hubiera practicado por error sin necesidad del consentimiento del Cliente y éste tendrá derecho a obtener la correspondiente justificación si así lo solicita. c) Lengua de celebración de los contratos. Los contratos y las comunicaciones que se remitan al Cliente estarán redactados en castellano o en cualquiera de las demás lenguas españolas oficiales de las respectivas Comunidades Autónomas en las que se preste el servicio. d) Copia del contrato. El Cliente que lo solicite tendrá derecho a recibir copia de la IP o de cualquier otro contrato de servicios de pago en papel u otro soporte duradero, así como la información y condiciones aplicables a los servicios de pago.

5. SOBRE LAS RESPONSABILIDADES Y REQUISITOS NECESARIOS PARA LA DEVOLUCIÓN.

a) Medidas para preservar la seguridad de los instrumentos de pago y forma de notificación de su extravío. El Cliente tomará todas las medidas razonables para custodiar tanto la tarjeta como las credenciales de seguridad personalizadas (PIN) y evitar su utilización fraudulenta por robo, clonación o usurpación de identidad. Para ello, la ENTIDAD recomienda (i) memorizar el PIN y no decírselo a nadie, evitando la utilización de números o códigos fácilmente deducibles (ej. la fecha de nacimiento, número de matrícula del coche, etc.), ni escribirlo en ningún papel de la cartera ni en la propia tarjeta. Para el supuesto de que el Cliente guarde un registro con dichas credenciales, deberá asegurarse de que lo hace de manera segura, de forma que nadie acceda al mismo y que, en caso de acceder, no podría utilizarlas, (ii) adaptar siempre el límite de la tarjeta a las necesidades y operaciones habituales, (iii) apagar la Tarjeta utilizando el servicio de banca móvil cuando no la localice. En caso de extravío, sustracción o apropiación indebida de la Tarjeta o de su utilización no autorizada o la sospecha del conocimiento por tercero del PIN, el Cliente se obliga a notificarlo a la ENTIDAD sin demora indebida, en cuanto tenga conocimiento de ello, en cualquier oficina de la ENTIDAD, o durante las 24 horas del día a través del número de teléfono 981 910 522, en los tablones de anuncios de las oficinas y en el sitio Web de la ENTIDAD, y (iv) destruir las tarjetas antiguas.

b) El procedimiento seguro de notificación al Cliente por parte de la ENTIDAD en caso de sospecha de fraude o fraude real o de amenazas para la seguridad. En caso de sospecha de fraude, fraude real o de amenazas para la seguridad, la ENTIDAD se lo comunicará al Cliente de inmediato mediante llamadas telefónicas o envío de sms al teléfono previamente facilitado por el Cliente y que se encuentre debidamente registrado en las bases de datos de la ENTIDAD.

c) Bloqueo de los instrumentos de pago. La ENTIDAD podrá bloquear la utilización de un instrumento de pago por razones objetivamente justificadas relacionadas con la seguridad del mismo, la sospecha de su utilización no autorizada o fraudulenta o, en caso de que esté asociado a una línea de crédito, si su uso pudiera suponer un aumento significativo del riesgo de que el Cliente pueda ser incapaz de hacer frente a su obligación de pago. La ENTIDAD informará al Cliente del bloqueo del instrumento de pago y de los motivos para ello, de ser posible con carácter previo y, en caso contrario, inmediatamente después del bloqueo, salvo que dicha comunicación resulte comprometida por razones de seguridad justificadas o fuese contraria a cualquier norma. Una vez hayan cesado los motivos del bloqueo, la ENTIDAD lo desbloqueará o sustituirá por un nuevo instrumento de pago, sin coste alguno.

d) Responsabilidad del Cliente en caso de operaciones de pago no autorizadas. 1. El Cliente soportará hasta un máximo de 50€, las pérdidas derivadas de operaciones de pago no autorizadas resultantes de la utilización de la tarjeta extraviada, sustraída o apropiada indebidamente por un tercero, salvo que al Cliente no le resultara posible detectar la pérdida, la sustracción o la apropiación indebida de la misma antes de un pago, y soportará el total de las pérdidas sufridas que sean fruto de una actuación fraudulenta o incumplimiento deliberado o por negligencia grave, de alguna de sus obligaciones previstas en el contrato correspondiente. 2. En todo caso, el Cliente quedará exento de toda responsabilidad en caso de sustracción, extravío o apropiación indebida de la tarjeta cuando las operaciones se hayan efectuado de forma no presencial utilizando únicamente los datos de pago impresos en la misma, sin ninguna clave o mecanismo de identificación adicional, siempre que no se haya producido fraude o negligencia grave por su parte en el cumplimiento de sus obligaciones de

custodia de la tarjeta y las credenciales de seguridad y haya notificado dicha circunstancia sin demora. 3. Salvo en el caso de actuación fraudulenta, el Cliente no soportará ninguna consecuencia económica derivada de la utilización con posterioridad a la notificación realizada a la ENTIDAD, de la Tarjeta extraviada o sustraída. Este apartado d) no se aplicará al Cliente que no tenga la condición de Consumidor ni de Microempresa.

e) Forma y plazo de notificación por el Cliente de operaciones de pago no autorizadas o ejecutadas incorrectamente. Responsabilidad de la ENTIDAD en caso de operaciones de pago no autorizadas. 1. El Cliente deberá comunicar a la ENTIDAD sin tardanza injustificada, cualquier operación de pago no autorizada o ejecutada incorrectamente, así como cualquier error o irregularidad detectados, mediante escrito dirigido a su domicilio social o a través de cualquiera de sus oficinas, indicando la referencia de la operación, la fecha de abono o adeudo y el número de cuenta donde se cargó o abonó dicha operación. En todo caso, la comunicación deberá de producirse en el plazo máximo de trece meses, contados desde la fecha del adeudo. Si el Cliente no tiene la condición de Consumidor ni de Microempresa, dicho plazo será de treinta días. 2. Una vez verificado que la operación no estaba autorizada, la ENTIDAD devolverá de inmediato su importe y en cualquier caso no más tarde del final del día hábil siguiente a aquel en el que haya observado o se le haya notificado la operación, salvo que la ENTIDAD tenga motivos razonables para sospechar la existencia de fraude. En su caso, la ENTIDAD restablecerá en la cuenta de pago en el que se hubiera cargado, el estado de la misma antes de que se hubiera efectuado la operación no autorizada. La fecha de valor del abono en la cuenta del Cliente no será posterior a la fecha del adeudo del importe devuelto.

f) Responsabilidad de la ENTIDAD en caso de no ejecución o de ejecución defectuosa o con retraso de una orden de pago. 1. En caso de que el Cliente, como ordenante, inicie una orden de pago, la ENTIDAD será responsable frente a él de su correcta ejecución hasta que su importe se abone en la cuenta del proveedor de servicios de pago del beneficiario. Si la orden no fuera ejecutada o lo fuera defectuosamente, la ENTIDAD devolverá al Cliente la cantidad correspondiente a la operación y, en su caso, restablecerá el saldo de la cuenta de pago a la situación que tendría de no haber tenido lugar la operación defectuosa. La fecha de valor del abono en la cuenta del Cliente no podrá ser posterior a la fecha en la que se haya efectuado el adeudo del importe. 2. Si el Cliente fuese beneficiario de una orden de pago iniciada por un tercero, la ENTIDAD será responsable desde el momento en que su importe se abone en la cuenta de la ENTIDAD. A partir de ese momento, si la orden no fuera ejecutada o lo fuera defectuosamente, ésta pondrá a disposición del Cliente el importe correspondiente a la operación y, en su caso, abonará dicho importe en la cuenta del Cliente. La fecha de valor en la cuenta del Cliente no será posterior a la fecha en que se habría atribuido la fecha de valor al importe en caso de ejecución correcta de la operación. En cualquier caso, la ENTIDAD tratará de averiguar inmediatamente, previa petición y con independencia de su responsabilidad, los datos relativos a la operación de pago ordenada por el Titular y le notificará los resultados. 3. En el caso de órdenes de pago iniciadas por el Cliente en calidad de beneficiario o a través de él, la ENTIDAD responderá de la correcta transmisión de la orden de pago al proveedor de servicios de pago del ordenante. Cuando, de conformidad con lo anterior la ENTIDAD sea responsable, devolverá inmediatamente el importe de la misma al proveedor de servicios de pago del ordenante. Cuando la transmisión de la orden de pago se efectúe con retraso, la fecha de valor del abono del importe en la cuenta de pago del Cliente no será posterior a la fecha de valor que hubiera tenido en caso de ejecución correcta de la operación. En particular, la ENTIDAD velará porque el importe de la operación de pago esté a disposición del Cliente inmediatamente después de que dicho importe sea recibido por la

ENTIDAD. La fecha de valor del abono del importe en la cuenta de pago del Cliente no será posterior a la fecha valor que habría tenido en caso de ejecución correcta de la operación. Este apartado f) no se aplicará al Cliente que no tenga la condición de Consumidor ni de Microempresa.

g) Requisitos para la devolución de operaciones de pago iniciadas por el beneficiario o a través de él. El Cliente tendrá derecho a la devolución por la ENTIDAD de las cantidades correspondientes a operaciones de pago autorizadas, iniciadas por un beneficiario o a través de él, siempre que (i) en la autorización del adeudo no se hubiera especificado el importe exacto de la operación y (ii) dicho importe supera el que el Cliente podía esperar razonablemente teniendo en cuenta sus anteriores pautas de gasto, las condiciones de su contrato y demás circunstancias relacionadas, no pudiendo invocar el Cliente, a efectos del apartado (ii), anterior motivos relacionados con el cambio de divisa, cuando se hubiera aplicado el tipo de cambio de referencia acordado con la ENTIDAD. Sin perjuicio de lo anterior, el Cliente no tendrá derecho de reembolso cuando haya dado su consentimiento para que se ejecute la operación de pago directamente a la ENTIDAD y ésta o el beneficiario hayan proporcionado o puesto a su disposición la información relativa a la futura operación de pago con al menos cuatro semanas de antelación a la fecha prevista. El Cliente podrá pedir la devolución durante un plazo de ocho semanas contadas a partir de la fecha de adeudo de los fondos en su cuenta. La ENTIDAD devolverá el importe íntegro de la operación de pago o justificará su denegación de devolución en el plazo máximo de diez días hábiles desde la recepción de la solicitud del Cliente. Este apartado g) no se aplicará al Cliente que no tenga la condición de Consumidor ni de Microempresa.

6. SOBRE LAS MODIFICACIONES Y RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS.

a) Aceptación tácita de la modificación de las condiciones de los contratos. En el caso de contratos de duración indefinida, la ENTIDAD se reserva el derecho a modificar las condiciones contractuales y la información y condiciones relativas a la prestación de los servicios de pago inicialmente pactadas, en cualquier momento, de acuerdo con las siguientes reglas: (i) Podrá aplicar de manera inmediata todas aquellas modificaciones que inequívocamente resulten más favorables para el Cliente; (ii) En los demás supuestos la ENTIDAD deberá comunicar previamente al Cliente la modificación de manera clara, individualizada, sin acumularla a otra información o a publicidad, en papel u otro soporte duradero, por escrito, correo ordinario, correo electrónico, e-correspondencia, SMS o en cualquier otra forma que las partes convengan o que legalmente se establezca, con una antelación no inferior a dos meses respecto de la fecha en que entre en vigor la modificación propuesta, salvo que el Cliente no tenga la condición de Consumidor ni de Microempresa, en cuyo caso el plazo será de un mes. De no comunicar el Cliente a la ENTIDAD su no aceptación con anterioridad a dicha fecha, se considerará que ha aceptado la modificación de las condiciones. En caso de no aceptarlas tendrá derecho a resolver el contrato sin coste alguno antes de la fecha propuesta para la aplicación de las modificaciones.

b) Duración de los contratos. La duración de los contratos de servicios de pago que formalice el Cliente se indicará en el respectivo contrato.

c) Derecho de resolución de los contratos. El Cliente y la ENTIDAD podrán resolver los contratos de servicios de pago que se formalicen por plazo indefinido, en todo momento, sin necesidad de motivación alguna y sin perjuicio, en su caso, de las operaciones que estuviesen en curso. La resolución será gratuita para el Cliente si se efectúa una vez transcurridos seis meses desde la formalización. En caso contrario, el Cliente abonará la comisión que las partes hubieran pactado. Si la ENTIDAD ejercitare tal derecho, deberá comunicar la resolución al

Cliente con un preaviso de dos meses, salvo que el Cliente no tenga la condición de Consumidor ni de Microempresa, en cuyo caso el plazo será de un mes. No será necesario preaviso cuando la resolución tenga lugar por haberse producido alguna causa de incumplimiento. En el momento de la resolución, el Cliente abonará la parte proporcional de los intereses, comisiones y gastos que se cobren periódicamente, devengados desde la última liquidación hasta la fecha de resolución y si se hubiesen cobrado anticipadamente, se reembolsarán de manera proporcional. Además, en su caso, la ENTIDAD le abonará los intereses que correspondan al citado período. En el supuesto de resolución del contrato de una cuenta de pago, la ENTIDAD pondrá a disposición del Cliente el saldo existente a su favor, debiendo éste devolver a la ENTIDAD los medios de pago de que disponga asociados a la misma para su inutilización. En caso de que no los devolviese, la ENTIDAD queda autorizada para proceder a su bloqueo y/o cancelación, una vez transcurrido el plazo de preaviso. No obstante, en aquellos casos en los que tenga contratado otro producto o servicio financiero para cuya gestión sea necesario mantener abierta una cuenta de pago, no será factible la resolución de dicha cuenta mientras esté vigente el indicado producto o servicio financiero. La ENTIDAD no podrá modificar unilateralmente el coste de esa cuenta de pago ni introducir conceptos de los que se derive un coste superior al vigente en el momento de la resolución, siempre que el Cliente no utilice dicha cuenta de pago para finalidades distintas de las relacionadas con el producto o servicio financiero para cuya gestión se mantiene abierta dicha cuenta.

7. SOBRE LA LEY APLICABLE, LA COMPETENCIA JURISDICCIONAL Y LOS PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN.

a) Ley aplicable. Los contratos que se formalicen con esta ENTIDAD se regirán por la legislación española, sometiéndose las partes para el ejercicio de las acciones y reclamaciones que pudieran corresponderles, a los Juzgados y Tribunales competentes de acuerdo con la legislación aplicable.

b) Procedimientos de reclamación. Para la resolución de cuantas reclamaciones o quejas pueda plantear el Cliente, en relación con la interpretación, aplicación, cumplimiento y ejecución de los contratos, y sin perjuicio de las acciones judiciales que le correspondan, podrá dirigirse por escrito al Servicio de Atención al Cliente de la ENTIDAD, C/ San Andrés, 135-137, planta baja, C.P. 15.003 A Coruña, o a la siguiente dirección web: <https://www.abanca.com/es/legal/atencion-cliente/>. Si no se resolviera internamente la reclamación a su entera satisfacción o no obtuviese respuesta en el plazo de quince días hábiles contados desde la presentación, podrá dirigirse por escrito al Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España, C/ Alcalá, 48 C.P. 28.014 Madrid o por vía electrónica en la página <http://www.bde.es>. No obstante, si no puede ofrecerse respuesta en dicho plazo por razones ajenas a la voluntad de la ENTIDAD, se le enviará una respuesta provisional en la que se indicarán los motivos del retraso en la contestación y el plazo en el que recibirá respuesta definitiva. Si el Titular es una persona física o jurídica que actúa en el marco de las relaciones de consumo en el ámbito territorial de Cataluña, podrá ponerse en contacto con la Entidad, a través del siguiente número de teléfono gratuito 900815024.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL USO SEGURO Y LOS RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE LA TARJETA

Condiciones y forma de uso de la tarjeta: para iniciar operaciones de pago en establecimientos de forma presencial, el titular deberá facilitar la lectura de la tarjeta

por los dispositivos electrónicos que vayan a intervenir en el procesamiento de la operación de pago y, en su caso, introducir el PIN. Para adquirir bienes y servicios en entornos no presenciales, el titular deberá facilitar los datos relativos a la tarjeta que la aplicación de pago le solicite y, en su caso, una identificación biométrica, el tecleo del PIN o de las claves que la ENTIDAD le facilite.

Capacidad del titular de configurar o cambiar las características de la tarjeta: en el momento de formalizar el contrato se pactan individualmente con el titular los límites de gasto en los diferentes canales y entornos en los que se puede utilizar la tarjeta y en diferentes períodos de tiempo (diario, mensual, etc.). Estos límites podrán ser modificados en cualquier momento por el titular, a través de los medios que en cada momento tenga habilitados la ENTIDAD. El titular podrá deshabilitar y volver a habilitar en cualquier momento, la función de pago por internet a través de la banca electrónica, banca móvil o banca telefónica de la ENTIDAD, así como acudiendo a cualquier oficina de la ENTIDAD.

Buenas prácticas en el uso seguro de la tarjeta para evitar su utilización fraudulenta por robo, clonación o usurpación de personalidad: el titular tomará todas las medidas razonables para custodiar tanto la tarjeta como el PIN y evitar su utilización fraudulenta por robo, clonación o usurpación de identidad. Para ello, la ENTIDAD recomienda (i) memorizar el PIN y no decírselo a nadie, evitando la utilización de números o códigos fácilmente deducibles (ej. la fecha de nacimiento, número de matrícula del coche, etc.), ni escribirlo en ningún papel de la cartera ni en la propia tarjeta. Si el titular guarda un registro con dichas credenciales, deberá asegurarse de que lo hace de manera segura, (ii) adaptar el límite de la tarjeta a las necesidades y operaciones habituales, (iii) apagar la tarjeta cuando no la localice, y (iv) destruir las tarjetas caducadas.

Seguridad requerida en operaciones en Internet: el titular debe asegurar que el terminal desde el que opera está protegido con sistemas antivirus actualizados o firewalls: además de las medidas de seguridad referidas tanto a la tarjeta como al PIN que se indican en este documento, el titular debe asegurar que el terminal desde el que realice operaciones está protegido con sistemas antivirus actualizados o firewalls para evitar accesos no autorizados.

Forma de actuar en caso de robo/pérdida de claves o de identificación de operativa sospechosa: en caso de extravío, sustracción o apropiación indebida de la tarjeta o de su utilización no autorizada o identifica alguna operativa que le parece sospechosa (solicitud del número de la tarjeta o de las claves por teléfono, correo electrónico o por cualquier otro medio; compra con la tarjeta de un bien/servicio o en un establecimiento que no reconozca, etc.), deberá notificarlo a la ENTIDAD sin demora indebida en cualquier oficina de la ENTIDAD, o durante las 24 horas del día a través del número de teléfono que se indica tanto en el contrato como en la propia tarjeta.

Acceso al instrumento de pago a través de un software o dispositivo específico proporcionado por la ENTIDAD (por ejemplo, a través del servicio de banca electrónica o banca móvil de la ENTIDAD): la operatoria de uso y condiciones de utilización del software o dispositivo se regula en el propio contrato, Contrato de Banca a Distancia, que regula el acceso a la misma por medio de la banca electrónica (Internet) y de la banca móvil (teléfono móvil). El Titular deberá mantener en secreto cualquier código que permita operar con el dispositivo, debiendo tomar cuantas precauciones sean necesarias para garantizar la seguridad de sus tarjetas, especialmente la de no anotar en el dispositivo ni en ningún documento que transporte junto al mismo, ningún código personal para evitar su uso fraudulento en caso de extravío, sustracción o apropiación indebida.

Responsabilidad de la ENTIDAD y del titular sobre las transacciones realizadas en las diferentes casuísticas del modo de operación: el titular soportará hasta un máximo de 50€, las pérdidas derivadas de operaciones de pago no autorizadas resultantes de la utilización de la tarjeta extraviada, sustraída o apropiada indebidamente por un tercero, salvo que al titular no le resultara posible detectar la pérdida, la sustracción o la apropiación indebida de la misma antes de un pago, y soportará el total de las pérdidas sufridas que sean fruto de una actuación fraudulenta o incumplimiento deliberado o por negligencia grave, de alguna de sus obligaciones. El titular quedará exento de toda responsabilidad en caso de sustracción, extravío o apropiación indebida de la tarjeta cuando las operaciones se hayan efectuado de forma no presencial utilizando únicamente los datos de pago impresos en la misma siempre que no se haya producido fraude o negligencia grave por su parte en el cumplimiento de sus obligaciones de custodia de la tarjeta y del PIN y haya notificado dicha circunstancia sin demora. Salvo en el caso de actuación fraudulenta, el titular no soportará ninguna consecuencia económica derivada de la utilización con posterioridad a la notificación realizada a la ENTIDAD, de la tarjeta extraviada o sustraída.

LOS CLIENTES:
(DNI y firma)